



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001952026

Tocache, 04 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 905-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 02 de setiembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 00227-2014-0-2209-JM-CI-01; a favor de **SILVERIO MONTANO CAMPOS**, con DNI. N° 00999195, y demás documentos adjuntos, con un total de cuarenta y ocho (40) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001952026

Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Le Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Que mediante oficio N° 3549-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 13 de agosto del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 19 de fecha 4 de junio de 2025.



Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 2570-2025-GRSM/DRE de fecha 21 de julio del 2025, **RESUELVE RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la resolución Jefatural N° 000550-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 08 de agosto de 2019, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **SILVERIO MONTANO CAMPOS** por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculado sobre la base de su remuneración total (integral), en aplicación del DS N° 051-91-PCM Art. 8º inciso b), la suma de **ONCE MIL NOVENTA CON 90/100 SOLES (S/ 11, 090.90)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 19, de fecha 04 de junio de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00227-2014-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 04 de junio de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00227-2014-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con Resolución Judicial N° 19, de fecha 04 de junio de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00227-2014-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache mediante el cual **Resuelve: Nula Resolución jefatural-UGEL-T N° 00550-2019 de fecha 23 GRSM-DRE/DO-OO—UE de fecha 08 de agosto del 2019, declara INFUNDADO** la observación formulada por la PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en **Informe Pericial N° 0028-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de enero del 2025**, Requiere a la UGEL.TOCACHE cumplir con **efectuar la liquidación** de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista; Y, de los fundamentos de la presente resolución.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000195 2026

Que, con Memorandum N° 905 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, se autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el **Expediente Judicial N° 00227-2014-0-2209-JM-CI-01**, para reconocimiento de pago por devengado generado del 30% de la remuneración total o íntegra e intereses legales, a favor del administrado **SILVERIO MONTANO CAMPOS**, Con **Informe N° 0187-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM** de fecha 02 de setiembre de 2025, solicita autorización, aprobación y emisión de Resolución Directoral sobre reconocimiento de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0028-2025-HHP/EML-CSJSM** de fecha 10 de enero del 2023, En respuesta a lo dispuesto en la Resolución N° 17, de fecha 30 de julio del 2024



Que, Respecto del pago de intereses, resulta aplicable por extensión lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el fundamento número 24 de la sentencia recaída en el Expediente N° 05561-2007-AA/TC: "Más recientemente, este Colegiado ha reafirmado este criterio jurisprudencial al establecer, con carácter de precedente vinculante en la STC 5430-2006-PA/TC, que el juez constitucional, cuando estime una pretensión atendible en la vía del proceso de amparo, "deberá ordenar el pago de los referidos montos dejados de percibir y los intereses, y de no haberse demandado, de oficio, en aplicación del principio iuria novit curia, se deberá ordenar el pago de dichos conceptos, considerando la naturaleza reparatoria del amparo; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional". Este Colegiado considera que este criterio jurisprudencial es también el que se debe aplicar en el trámite de un proceso de cumplimiento. En tal sentido, cuando las instancias judiciales estimen una demanda de cumplimiento, luego de constatar la actuación renuente de la entidad pública con relación al cumplimiento de un acto o una norma, están en la obligación de incluir, por un elemental criterio de justicia, los devengados y los intereses a que hubiera lugar, como consecuencia de la actitud renuente de la entidad emplazada." que bajo tal criterio jurisprudencial, debe ordenarse que en ejecución de sentencia se calcule y liquide.



Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el **Expediente Judicial N° 00227-2014-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 07 de fecha 20 de junio del 2016, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve declara FUNDADA la demanda interpuesta por **SILVERIO MONTANO CAMPOS** ; contra la UGEL Tocache y Dirección Regional de Educación San Martín, y Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín; en consecuencia, DECLARESE NULA la Resolución la resolución UGEL -N° 01130-2024, de fecha 20 de agosto 2014 y de la Resolución Directoral Regional N° 3001-2014/GRSM de fecha 5 de noviembre del 2014, en el extremo que



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución *Directoral* N° 000001952026

declara infundada la pretensión del accionante y de la **Ordenó** que la entidad demandada **emita** nueva Resolución administrativa, Disponiendo se pague a por **SILVERIO MONTANO CAMPOS** ; la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total integra del accionante. Y que se **RECONOZCA** al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio **hasta el 25 de noviembre del año 2012 si fuera el caso**, debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 11 de fecha 30 de marzo de 2017, que **CONFIRMA** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 7 de fecha 20 de junio de los dos mil dieciséis que declara fundada en parte la demanda. **ORDENARON** que la UGEL — Tocache y la Dirección Regional de Educación San Martín, **emita** nueva resolución administrativa, Otorgando al demandante **SILVERIO MONTANO CAMPOS** el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. Solo por el periodo laborado de la demandante que se dio dentro de la ley del profesorado otorgada por la Ley N° 29444, del 25 de noviembre del 2012 mas el pago de los intereses.



Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en **el Informe Pericial N° 0028-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de enero del 2025**, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0028-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de enero del 2025**, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto **de Sesenta y Dos Mil Ochenta y Seis con 19/100 soles (S/ 62,086.19)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 68/100 soles (S/ 36,355.68)** haciendo un total de **Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 86/100 soles (S/ 98,441.86)**. a favor del administrado **SILVERIO MONTANO CAMPOS**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001952026

de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como crédito devengado, contenido en el Informe Pericial N° 0028-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de enero del 2025, que consiste en el cálculo de los adeudos del reintegro por preparación de clases y evaluación, más los respectivos intereses a favor del administrado SILVERIO MONTANO CAMPOS con DNI. N° 00999195, por el pago de liquidación de devengados cálculos por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Sesenta y Dos Mil Ochenta y Seis con 19/100 soles (S/ 62,086.19)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con 68/100 soles (S/ 36,355.68)** haciendo un total de **Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 86/100 soles (S/ 98,441.86)**, a favor del administrado SILVERIO MONTANO CAMPOS, le corresponde percibir entre el **21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012**, dando cumplimiento al y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de la fecha 4 de junio 2025 asignada en el Expediente Judicial N° 00227-2014-0-2209-JM-CI-01, y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 2570-2025-GRSM/DRE.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
SILVERIO MONTANO CAMPOS	Expediente Judicial N° 00227-2014-0-2209-JM-CI-01	Informe Pericial N° 0028-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 20 de enero del 2025	S/ 62,086.19	S/ 36,355.68	S/ 98,441.86

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 00550-2019-GRSM-DRE/DO-OOUE.303 de fecha 08 de agosto del año 2019, a favor de SILVERIO MONTANO CAMPOS en aplicación del DS.N°051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000001952026



ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH